

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2768/2535	พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายเสาร์ วรชีนา	โจทก์
	สืบตำรวจเอกสุรศักดิ์ ฤทธิ์เรืองไกร	จำเลย
	นายบุญคง ดวงจันทำ ทนายโจทก์ร่วม	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาโจทก์ร่วมเป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคสองไม่รับฎีกา

โจทก์ร่วมเห็นว่า ฎีกาของโจทก์ร่วมได้โต้แย้งว่าการรับสารภาพของจำเลยไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นแต่อย่างใด หากแต่ความละเอียดต่าง ๆ ปรากฏต่อ ศาลชั้นต้นตามทางนำสืบของโจทก์และโจทก์ร่วม ทั้งสิ้น ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 ถือเอาคำรับสารภาพ ของจำเลยมาเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลงโทษและลดโทษแก่จำเลย กึ่งหนึ่ง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา โปรดรับฎีกาของโจทก์ร่วมไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 50)

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80 ให้จำคุก 13 ปี 4 เดือนจำเลยรับสารภาพ นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 ปี 8 เดือน

โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 46)

โจทก์ร่วมยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 48)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฎีกาขอให้ศาลไม่ลดโทษให้จำเลย เป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจของศาลในการกำหนดโทษจำเลย เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคสองศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฎีกาขอให้ศาลไม่ลดโทษให้จำเลย เป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจของศาลในการกำหนดโทษจำเลย เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคสองศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ปรีชา เถลิมวณิชย์-วีระชัย สุตรสุวรรณ-เริงธรรม ลัดพลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ